

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 무단점유 국유재산 관리 업무 불철저
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산에 대해 물건상태 등록·관리 및 무단점유자에 대한 변상금 부과 등 재산관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제10조 제1항, 제4항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대해 별지 제4호 서식 ‘국유부동산 관리대장’을 작성하여 전산자료로 관리하여야 하고 수탁부동산의 실태조사 결과 변동된 사항이 있으면 제1항에 따른 관리대장을 재작성 하도록 되어 있다.

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조, 제41조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 하는데 변상금은 매년 정기 부과되, 변상금 사전통지 절차가 진행 중이거나 재산의 관리상 필요한 경우에는 변상금을 지체 없이 부과하도록 되어 있다.

한편, 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)에 따라 국유재산 물건상태를 입력할 수 있는 항목은 총 14개¹⁾인데, 물건상태를 실제 이용 현황에 맞지 않게 등록할 경우 변상금 부과 등 해당 국유재산 관리 업무의 비효율을 초래²⁾할 수 있다.

따라서, 공사가 관리 중인 국유재산이 무단점유 중인 경우에는 전산 시스템 상 물건상태를 현황에 맞게 ‘무단점유’로 관리하며 무단점유 사실이 확인된 경우 점유내역을 파악하여 변상금을 부과하고, 변상금 사전 통지 절차 등이 진행 중인 경우 변상금 부과고지를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 물건상태 관리 및 변상금 통지 업무 불철저

그런데 감사일 현재 광주전남지역본부소관 국유재산 중 실태조사서에 무단점유로 기재되어 있는데도 국유BPM 상 물건상태가 ‘사용제한’으로 등록되어 있는 447필지와 물건상태가 ‘무단점유’로 등록되어 있는데도 변상금을 부과하지 않은 768필지³⁾ 등 1,215필지를 대상⁴⁾으로 물건상태와 실제 재산 관리현황의 부합 여부에 대해 표본 점검한 결과⁵⁾

1) 대부대상(입찰), 대부대상(수의), 무단점유, 부당이득금, 미활용(소송), 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(기타), 처분대상(관리전환), 처분대상(입찰), 처분대상(수의), 처분대상(양여), 처분대상(사용승인), 처분대상(무상귀속)

2) 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태가 ‘무단점유’가 아닌 ‘사용제한’ 등으로 입력 및 분류될 경우, 변상금 사전통지·부과 등 후속조치 대상 재산으로 인지하기 어려움

3) 실태조사서 상에는 무단점유로 되어 있더라도 점유내역 파악이 어려운 재산(무연고 묘지 등), 관리실익이 낮을 것으로 판단되는 재산(대장면적 10㎡ 미만, 대장금액 100만 원 미만) 등은 점검 대상에서 제외함

4) 2022. 5. 31. 현재 광주전남지역본부에서 관리중인 국유재산 총 117,105필지로 12개 지역본부에서 관리중인 전체 국유재산(726,694필지) 대비 약 16.1%에 해당

5) 현재 광주전남지역본부에서 관리중인 국유재산 중 물건상태가 ‘사용제한’인 재산은 63,582필지(약 54.3%), ‘무단점유’인 재산은 10,216필지(약 8.7%)로 확인됨

‘도 군 면 리 00-0(전, 109㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2022. 5. 25. 실태조사⁶⁾를 통해 에서 일부 면적을 상가부지로 무단점유 중인 현황을 확인하였기에 물건상태를 ‘사용제한’이 아닌 ‘무단점유’로 변경하고 점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하여야 하는데도 물건상태 변경 및 변상금 사전통지를 하지 않은 사실이 있고⁷⁾

‘도 군 읍 리 0-0(답, 128.6㎡)’ 소재 국유재산의 경우 물건단위가 ‘무단점유’로 등록되어 있고⁸⁾ 2020. 4. 8. 실태조사 결과에서도 에서 주차장 부지로 무단점유 중인 현황을 확인하였기에 변상금을 부과하여야 하는데도 변상금 사전통지를 하지 않고 있는 등⁹⁾

[표 7]과 같이 점검대상 총 1,215필지 중 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인되었고, 점유자가 특정되었는데도 변상금을 부과하지 않은 268필지(국유BPM 상 물건단위 불일치 72건 포함, 변상금 335,017천 원)가 확인되었다.

또한, ‘도 군 면 리 000-00(구거, 136㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2020. 8. 14. 실태조사서에 주차장부지 등으로 무단점유 중인 것으로 기재되어 있어 변상금 징수를 위해 실제 무단점유 내역을 확인하여야 하는데도 감사일 현재까지 점유자·면적 등을 파악하지 않아 후속조치를 하지 않고 있는 등

6) 2008. 1. 17. 군으로부터 인수한 재산으로, 2021. 6. 25. 실태조사에서도 무단점유가 확인되었으나 폐업상태로 점유자가 특정되지 않은 것으로 보고되었음

7) 2022. 6. 23. 항공사진 상으로 점유가 확인된 일부 면적(35㎡)에 대해 물건단위를 ‘사용제한’에서 ‘무단점유’로 변경하고 변상금(1,156천 원)을 사전통지한 상태임

8) 2020. 4. 1. 용도폐지 인수한 재산으로, 2020. 5. 27.부터 전체면적(128.6㎡)에 대해 물건상태를 무단점유로 등록하여 관리중임

9) 2022. 6. 28. 무단점유자 에게 변상금(313천 원)을 사전 통지한 상태임

[표 7]과 같이 점검 대상 총 1,215필지 중 815필지^{10),11)}는 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인되었음에도 점유현황을 파악하지 않아서 변상금 사전통지 업무에 착수하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 7] 국유재산 물건상태별 무단점유 관리 현황

(단위 : 필지, 천 원)

순 번	구 분 (관리중인 물건상태)	계 (A)=(B)+(E)	무단점유 사실 확인			무단점유 미확인 (E)	비 고 (변상금 통지 예상금액*)
			소계 (B)=(C)+(D)	점유자 특정 완료 (C)	점유내역 파악 필요 (D)		

“기재 생략”

* 점유 면적 미확정 등의 사유가 있는 일부 필지에 대한 변상금을 제외한 금액임

※ 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부

(2) 변상금 부과 업무 불철저

한편, 변상금 사전통지 후 감사일 현재까지 확정부과를 하지 않은 국유재산 315필지가 확인되어 이에 대한 관리 현황을 점검한 결과

‘시 구 동 000’(대, 26㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 3. 31. 신규수탁 후 실시한 실태조사를 통해  상가부지로 이용 중인 현황을 확인하여 2020. 9. 10. 변상금사전통지를 실시하였는데 특별한 사유 없이¹²⁾ 변상금 확정부과를 하지 않았고

10) 점유자를 확인중이거나 점유면적 파악을 위한 현황측량 등으로 인해 일정기간이 소요되는 사례들이 포함됨

11) 표본점검 대상 총 1,215필지 중 무단점유종으로 확인된 1,083필지를 제외한 나머지 132필지는 이용현황 상 공공용 도로, 공원 등으로 확인되는 등 실제 재산현황이 관리중인 물건 상태(사용제한)와 일치하거나 공유지분 등 변상금 통지대상이 아닌 것으로 파악됨

12) 2020. 9. 20. 변상금 사전통지서는 송달 완료된 것으로 확인함

‘○○○○도 ○○○군 ○○○면 ○○○리 산 0-0’(구거, 92㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 10. 21. 실태조사를 통해 ◆◆◆◆◆에서 공장용지로 사용 중인 현황을 확인하여 2020. 10. 22. 변상금 사전통지를 하였으나 2020. 10. 28. ‘점유자 확인 오류’를 사유로 변상금 사전통지를 취소한 이후¹³⁾ 감사일 현재까지 변상금을 확정 부과하지 않고 있는 등

[표 8]의 무단점유 재산에 대해 사전통지 이후 변상금을 확정 부과(변상금 160,758천 원)하지 않은 184필지가 확인되었다.¹⁴⁾

[표 8] 무단점유 재산에 대한 변상금 부과 등 조치 필요 현황

(단위 : 필지)

구 분	합 계 (A)=(B)+(E)	조치 필요사항			비대상 (E)
		소계 (B)=(C)+(D)	변상금 부과(C)	점유내역 파악(D)	

“기재 생략”

※ 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 2-1]로 첨부

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 향후 국유재산의 실태조사 결과를 참고하여 실제 현황에 맞게 물건상태를 관리하고, 무단점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하는 등 관련 업무를 차질 없이 수행하겠다고 답변하였다.

13) 감사일 현재 점유자는 동일한 것으로 확인

14) 나머지 131필지는 종합감사 전 정상 관리(민원 발생, 측량 실시 등)중인 것으로 파악됨

4. 조치할 사항

사장은 변상금 부과, 점유내역 파악 등 국유재산 관리 업무를 소홀히 한 직무관련자 ○○○ ○○○○ 등 5명¹⁵⁾에 대하여 주의를 촉구하시고

광주전남지역본부 본부장은 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인되었는데도 국유재산관리시스템 상에서 물건상태를 적정하게 반영하지 않은 395필지¹⁶⁾의 물건상태를 현황에 부합하게 무단점유로 관리하고, 점유자가 특정된 268필지¹⁷⁾에 대해 변상금 사전통지(변상금 335,017천 원)를 실시하도록 하며

변상금 사전통지 이후 확정부과를 하지 않고 있는 143필지¹⁸⁾에 대해 변상금 확정부과(변상금 160,758천 원)를 하도록 하고

향후 국유재산을 현황에 부합하지 않게 관리하거나 변상금 사전통지·확정부과를 이행하지 않는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

아울러, 실태조사 결과 무단점유 중인 것으로 확인되었으나 점유자, 면적 등에 대한 현황 파악이 필요한 856필지¹⁹⁾²⁰⁾에 대해서는 점유

15) 관리중인 국유재산 총 필지 수 대비 무단점유 사실 확인 건수가 1% 이상인 담당자 중 무단점유자가 특정되었음에도 변상금 부과를 실시하지 않거나 점유내역 파악에 착수하지 않은 건수가 60건 이상인 직원 및 관리자를 대상으로 함

16) [별지 2] 순번 1~395번에 해당하는 재산이며, 최초 물건상태가 '사용제한'으로 분류된 건임

17) [별지 2] 순번 1~72번, 396~591번에 해당하는 재산이며, 향후 관리방향이 '변상금 통지'로 분류된 건임

18) [별지 2-1] 순번 1~143번에 해당하는 재산이며, 확정부과 대상여부가 '대상'으로 분류된 건임

19) [별지 2] 순번 73~395번, 592~1083번에 해당하는 재산이며, 향후 관리방향이 '점유자 파악+후속조치'로 분류된 건임

20) [별지 2-1] 순번 144~184번에 해당하는 재산이며, 점유현황 추가 확인 필요 여부가 '대상'으로 분류된 건임

내역을 확인한 후 변상금을 부과하는 등 국유재산의 실제 현황에 맞게 관리하시기 바랍니다. (통보)

< 주의 촉구 관련자 5명 >

당 소 속	당 직 시 위	당 직 시 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근 무 지
광주전남 지역본부				“기재 생략”		